

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

✓ 투자자산운용사 실전마무리 특강(NEW)



1

❖ 실전마무리특강(NEW) 취지

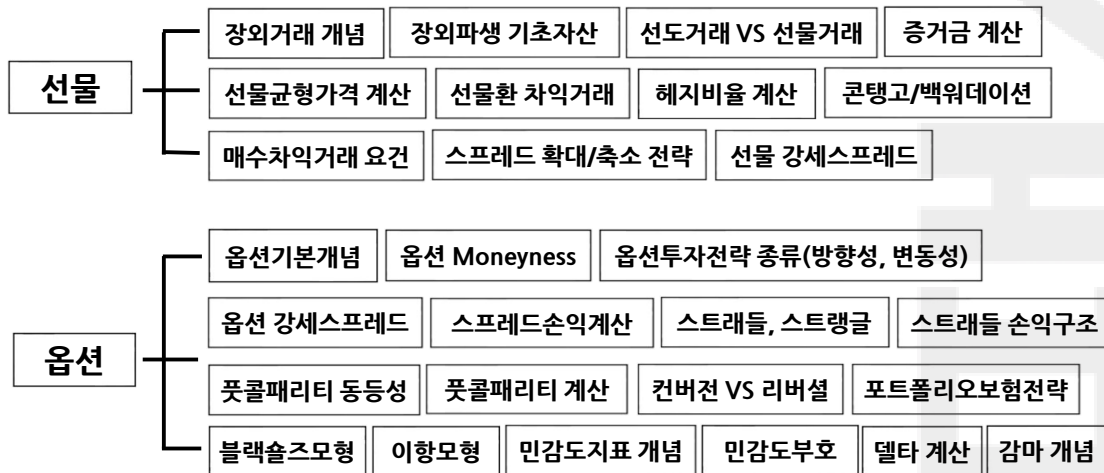
약 90% 적중률

시험대비 **최적화된** 강의

상대적으로 적은 볼륨

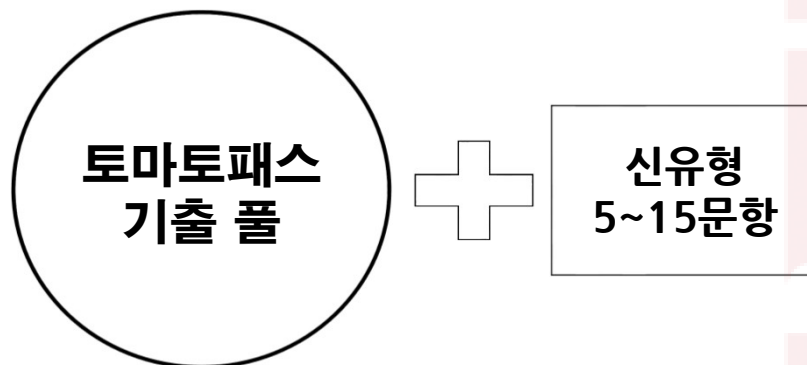
2

❖ 기출 Map (4~5배수)



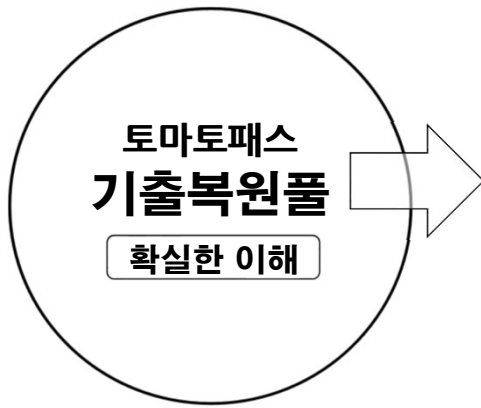
3

❖ 시험출제 시스템 절충형 문제은행식



4

❖ 결론은?



36회 투자자산운용사 98점 합격후기	강 * 리
36회 투자자산운용사 합격후기 - 40대후반, 비전공자, 95점	조 * 휘
36회 투자자산운용사 합격후기(95점, 노베이스 직장인, 2달반)	이 * 주
36회 투자자산운용사 94점 합격 후기	조 * 환
제36회 투자자산운용사 비전공 비업계 40세 93점 합격후기	최 * 택
투운사 합격의 지름길! 유창호 교수님을 전적으로 믿으셔야 합니다. (36회 93점 합격)	송 * 형
노베이스 40대 후반인데, 3개월만에 92점으로 합격했어요!	정 * 미
제36회 투운사 합격후기 (92점, 직장인 비전공자)	강 * 규
육군 상병의 36회 투자자산운용사 91점 합격 후기. 앞으로 있을 투운사 시험 합격을 응원하겠습니다!	김 * 우
투자자산운용사 한방에 88점 합격 > 묻지도따지지도말고 유창호 교수님	신 * 주
40대 디자이너, 넥스트 라이프를 위해 하얏게 불태워 맞바꾼 87점 합격수기	남 * 군

5

❖ 학습 마인드

뭐든지 '알면 쉽고 모르면 어렵다'

공부는 '막연한 두려움을 자신감으로 바꾸어 가는' 과정이다

6



7

- 1과목 1편 -
세제 및 절세전략
(7문항)

전략과목	
세제	7문항
리스크 관리	8문항
해외투자	5문항

8

❖ 세제 (7문항)

기본서 목차	비고
제1장 국세기본법	
제2장 소득세법	
제3장 이자소득, 배당소득 및 양도소득	
제4장 증권거래세법	
제5장 기타 금융세제	

9

❖ 기출 Map (4~5배수)

조세일반	국세, 지방세	전자송달	기한(다음날)	납세의무 성립	납세의무 확정
	납부의무 소멸	소멸시효 시효중단	수정신고, 경정청구	심사청구	
종합과세	소득세 제도	이자소득 종류	배당소득 종류	상.파.벤	의제배당
	원천징수세율	분류과세	무조건분리과세 대상	종합과세 계산	종합과세 대상
양도소득세 증권거래세	양도소득 과세대상	양도소득 과세FLOW			
	증권거래세 개념	증권거래세 비과세	증권거래세 납세의무자		
절세전략 등	비거주자 과세	비거주자 정의			
	증여세 절세전략	5천만/2천만	종합과세 절세개념		

10

PART 1: 조세일반

❖ 우리나라 조세체계

✓ 국세	내국세	✓ 직접세	소득세, 법인세, 상속세 및 증여세, 종합부동산세
		✓ 간접세	부가가치세, 주세, 인지세, 증권거래세, 개별소비세
		목적세	교육세, 농어촌특별세, 교통·에너지·환경세
	관세		
✓ 지방세	도세	보통세	취득세, 등록면허세, 레저세, 지방소비세
		목적세	지역자원시설세, 지방교육세
	시·군세	보통세	주민세, 재산세, 자동차세, 지방소득세, 담배소비세

- 소.법.부 ↔ 취득·등록세, 종부세 ↔ 재산세, 상속세
(국세) (지방세) (국세) (지방세) (국세)

11

1 다음 중 국세에 해당하는 것은?

- ① 자동차세
- ② 재산세
- ③ 상속세
- ④ 주민세

③ 재산세, 자동차세, 주민세는 지방세이다(상속세는 국세).

12

2021.01
기출복원

다음 중 지방세가 아닌 것은?

- ① 취득세
- ② 증여세
- ③ 재산세
- ④ 등록면허세

상속세, 증여세는 국세이다

※ 지방세 종류:

취득세, 등록면허세, 주민세, 재산세, 자동차세, 담배소비세,
레저세, 지역자원시설세, 지방소득세, 지방교육세, 지방소비세

13

2024.03
기출복원

다음 중 국세에 해당하지 않는 것은?

- ① 취득세
- ② 부가가치세
- ③ 개별소비세
- ④ 농어촌특별세

▶ 개별소비세(국세), 지방소비세/담배소비세(지방세)
▶ 농어촌특별세(국세)

14

✓ 직접세 vs 간접세

직접세: 납세부담자 = 신고납부자
간접세: 납세부담자 ≠ 신고납부자

구분	납세부담자	신고납부자	
소득세	납세자	납세자	직접세
증권거래세	납세자	증권사(거래징수)	간접세

[간접세 정의] 납세의무의 귀속자와 경제적 부담의 귀착자가 다른 조세

- Q. '부가가치세'는 누가 신고하는가?
- 부가가치세를 실제 부담하는 사람: 식당고객
 - 신고·납부하는 사람: 식당업주

15

2 다음 중 '간접세'에 해당하는 것은?

- ① 소득세
- ② 부가가치세
- ③ 종합부동산세
- ④ 증여세

간접세: 부가가치세, 증권거래세, 주세, 개별소비세

16

❖ 서류의 송달(국세기본법 제8~11조, 기본서 1권 p4)

국세기본법은 세법에서 규정하는 서류는 그 명의인의 주소, 거소, 영업소 또는 사무소에 아래의 방법으로 송달할 것을 규정한다.

- (1) 교부송달: 당해 행정기관의 소속 공무원이 송달할 장소에서 송달받아야 할 자에게 서류를 교부
- (2) 우편송달: 서류의 송달을 우편으로 할 때에는 등기우편으로 하여야 한다.
- (3) 전자송달: 정보통신망을 이용한 송달은 서류의 송달을 받아야 할 자가 신청하는 경우에 한하여 행한다.
- (4) 공시송달: 다음의 경우에는 서류의 주요내용을 공고한 날로부터 14일이 경과함으로써 서류가 송달된 것으로 본다.
 - 송달장소가 국외에 있고 송달이 곤란한 경우 / 송달장소가 분명하지 않은 경우 / 2회이상 송달하였으나 수취인부재로 확인되어 납부기한 내에 송달이 곤란한 경우

17

✓ 세제(稅制)-서류의 송달

교부송달

우편송달

전자송달

공시송달



서류의 주요내용을 공고한 날로부터 **14일**이 경과함으로써 서류가 송달된 것으로 본다

※서류의 송달: 국세의 부과, 징수에 관한 정부의 처분내용을 통지하는 경우에는 서류의 송달이 각종 처분의 효과를 완성시키거나, 기간의 진행·중단 등 중요한 의미를 갖는다.

18

✓ 기간과 기한(국세기본법 제4~5조, 기본서 1권 p4)

기간은 어느 시점에서 어느 시점까지의 계속된 시간을 뜻하며, 기한은 법률행위의 효력 발생·소멸·채무의 이행 등을 위하여 정한 일정 시점을 뜻한다. 세법에서 기간 계산은 원칙적으로 민법의 일반원칙에 따르나 기한에 대하여 다음과 같은 특례규정을 두고 있다.

- (1) 세법에 규정하는 기한이 공휴일·토요일이거나 근로자의 날에 해당하는 때에는 그 다음 날을 기한으로 한다.
- (2) 우편으로 서류를 제출하는 경우에는 통신날짜 도장이 찍힌 날에 신고된 것으로 본다.
- (3) 국세정보통신망이 장애로 가동이 정지된 경우 그 장애가 복구되어 신고 또는 납부할 수 있게 된 날의 다음 날을 기한으로 한다.

19

3 다음 설명 중 가장 적절하지 않은 것은?

그 다음날을 기한으로 한다.

- ① 세법에서 정한 납부기한이 공휴일에 해당할 때에는 그 전날을 기한으로 한다.
- ② 우편으로 서류를 제출하는 경우에는 통신날짜 도장이 찍힌 날에 신고된 것으로 본다.
- ③ 서류의 주요내용을 공고한 날로부터 14일이 경과함으로써 서류가 송달된 것으로 간주하는 제도는 공시송달이다.
- ④ 정보통신망을 이용한 송달은 서류의 송달을 받아야 할 자가 신청하는 경우에 행한다.

※기간 vs 기한: 기간은 어느 시점까지의 계속된 시간을 뜻하며, 기한은 법률행위의 효력발생·소멸·채무이행 등을 위해서 정한 일정시점을 뜻한다.
▶ 세법의 기간계산은 민법의 일반원칙을 따르지만 일부 특례를 두고 있다(①, ②).

20

2023.02
기출복원

국세기본법에 대한 내용이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 세법에서 정한 기한이 근로자의 날에 해당하는 경우 그 다음 날을 기한으로 한다.
 - ② 우편으로 서류를 제출하는 경우에는 통신날짜 도장이 찍힌 날에 신고된 것으로 본다.
 - ③ 과세 처분청이 필요한 경우 정보통신망을 이용한 송달이 가능하다.
 - ④ 과세표준신고서를 법정신고기한 내에 제출한 자가 과세표준 및 세액을 과다하게 신고하거나 결손금 또는 환급세액을 과소신고한 때에는 해당 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있다.
- ⑤ 전자송달(정보통신망을 이용한 송달)은 서류의 송달을 받아야 할 자가 신청한 경우에만 가능하다.

21

❖ 납세의무의 성립(성립→확정→소멸)

소득세, 법인세, 부가가치세

상속세

증여세

인지세

증권거래세

종합부동산세

과세기간이 끝나는 때

상속이 개시되는 때

증여로 재산을 취득하는 때

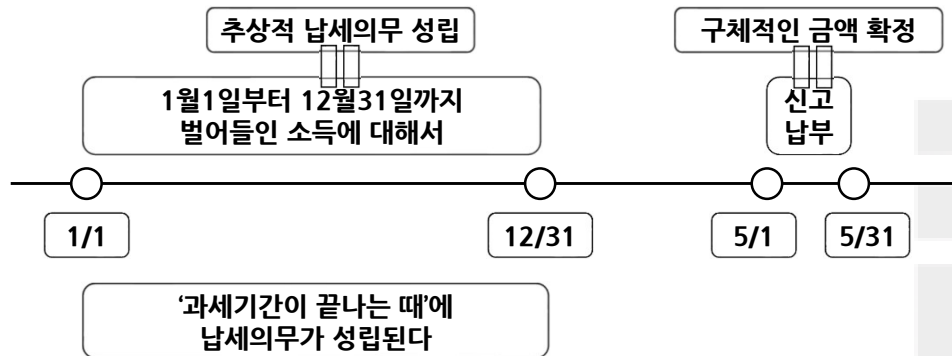
과세문서를 작성하는 때

매매거래가 확정되는 때

과세기준일

22

✓ '소득세, 법인세, 부가가치세'



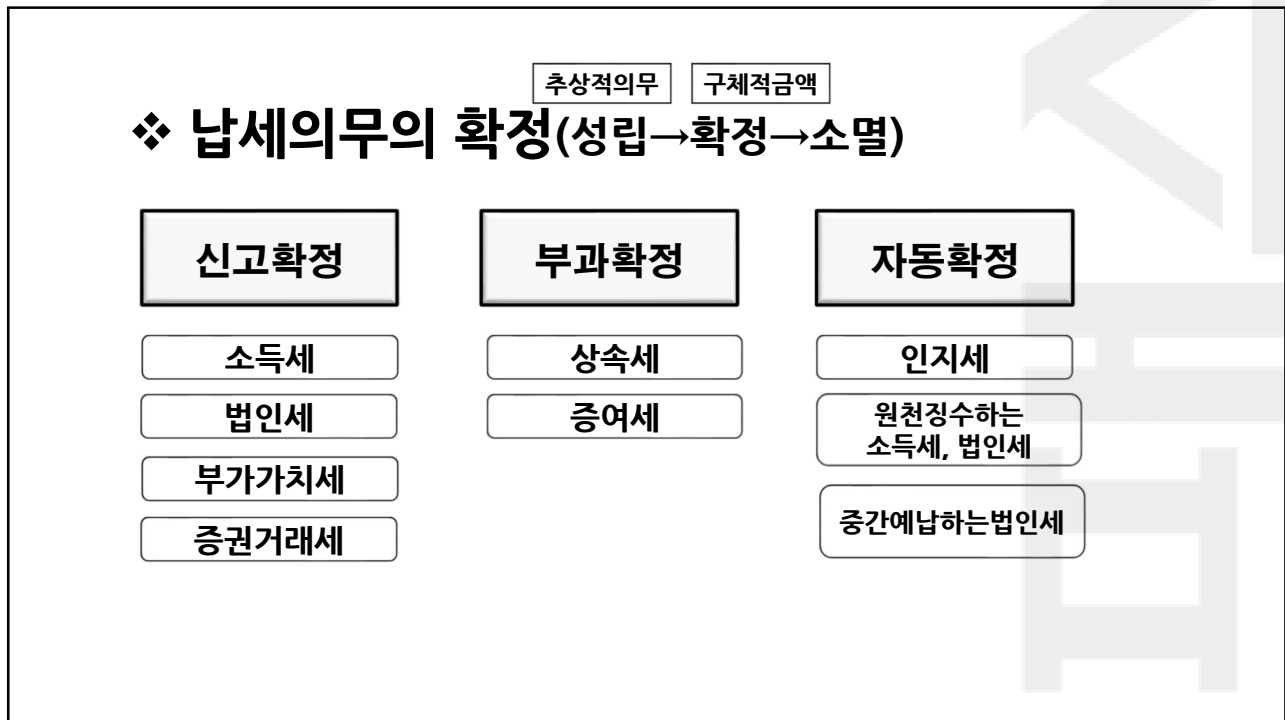
23

4 납세의무의 성립시기를 잘못 나열한 것은?

- ㉠ 상속세: 상속재산을 취득하는 날
- ㉡ 부가가치세: 과세기간이 끝나는 때
- ㉢ 증권거래세: 매매거래가 확정되는 때
- ㉣ 종합부동산세: 과세기준일

① 상속세는 '상속이 개시되는 때'이다.
cf. 증여세: 증여재산을 취득하는 때

24



25

✓ 납세의무의 확정 (기본서, 1권, p6)

2. 납세의무의 확정

과세요건의 충족으로 성립한 추상적 납세의무를 납세의무자 또는 정부가 일정한 행위나 절차를 거쳐 구체적 납세의무로 확정하는 절차로서, 신고·부과·자동확정이 있다.

- ① 신고확정: 소득세, 법인세, 부가가치세, 증권거래세, 교육세, 개별소비세 등은 납세의무자가 과세표준과 세액을 정부에 신고함으로써 확정된다.
- ② 부과확정: 상속세, 증여세 등은 정부가 과세표준과 세액을 결정함으로써 확정된다.
- ③ 자동확정: 인지세, 원천징수하는 소득세 또는 법인세, 납세조합이 징수하는 소득세, 중간에납하는 법인세는 납세의무가 성립하는 때에 특별한 절차없이 확정된다.

26

2021.11
기출복원

납세의무의 확정에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 부가가치세는 납세의무자가 과세표준과 세액을 정부에 신고함으로써 확정된다.
- ② 상속세는 납세의무가 성립되는 때에 특별한 절차 없이 확정된다.
- ③ 증여세는 정부가 과세표준과 세액을 결정함으로써 확정된다.
- ④ 인지세는 납세의무가 성립되는 때에 특별한 절차 없이 확정된다.

② 상속세와 증여세는 부과확정으로서, 정부가 과세표준과 세액을 결정함으로써 확정된다.

27

5

국가가 과세표준과 세액을 결정함으로써 납세의무를 확정시키는 세금의 종류는?

- ① 소득세
- ② 증권거래세
- ③ 상속세
- ④ 인지세

상속세와 증여세는
정부가 과세표준과 세액을 결정함으로써
확정한다.

28

❖ 납부의무의 소멸(성립→확정→소멸)

납부, 충당되거나 부과가 취소될 때

국세부과의 제척기간이 만료된 때

국세징수권의 소멸시효가 완성된 때

29

6

다음 중 국세기본법상 납부의무의 소멸사유가 아닌 것은?

- ① 부과금의 취소가 있는 때
- ② 납세의무자가 사망한 때
- ③ 국세부과의 제척기간이 만료된 때
- ④ 국세징수의 소멸시효가 완성된 때

납세의무는
납세의무자에게
상속된다

30

2022.02
기출복원

다음 중 국세의 납부의무 소멸사유가 아닌 것은?

- ① 부과의 취소가 있는 때
- ② 납부최고가 있는 때
- ③ 소멸시효가 완성된 때
- ④ 제척기간이 만료된 때

‘압류, 납세고지 독촉, 납부최고, 교부청구’ → 소멸시효 중단사유

31

❖ 제척기간 VS 소멸시효

제척기간	소멸시효
국가가 납세의무자에게 국세를 부과할 수 있는 법정기간	국세징수권을 행사할 수 있는 기간 (부과된 국세를 징수하는 기간)
제척기간 만료 → 납부의무 소멸	소멸시효 완성 → 납부의무 소멸

▶ 납부의무 소멸사유

- (1) 납부, 총당되거나 부과가 취소된 때
- (2) 국세부과의 제척기간이 만료된 때
- (3) 국세징수권의 소멸시효가 완성된 때

32

✓ 국세징수권의 소멸시효

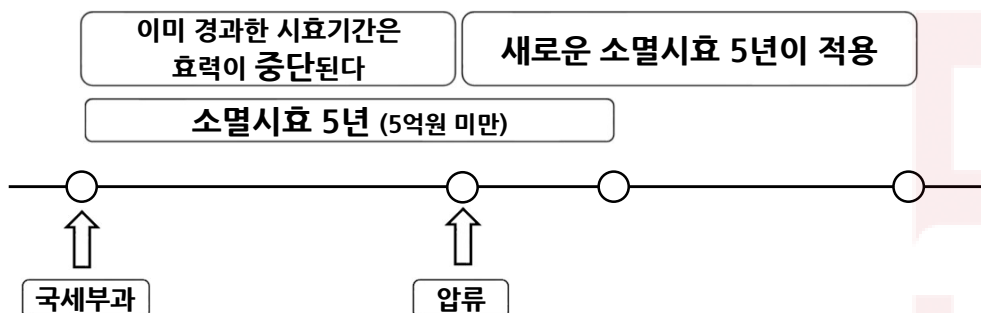
국세징수권의 소멸시효(5억원 미만)→5년

국세징수권의 소멸시효(5억원 이상)→10년

▶ 소멸시효 중단사유: 납세고지, 독촉, 납부최고, 압류, 교부청구 등

33

■ 소멸시효의 중단 (중단사유: 독촉, 납부최고, 압류, 교부청구 등)



34

7

국세의 납부의무 소멸 등에 대한 설명이다.
옳은 것은?

- ① 국세의 소멸시효는 국가의 납세의무자에게 국세를 부과할 수 있는 법정기간으로서 그 기간이 끝난 후에는 국세부과권의 소멸로 인하여 납부의무도 소멸한다.
- ② 5억원 이상의 국세채권에 대한 소멸시효는 5년이다.
- ③ 납세고지, 독촉, 납부최고, 교부청구, 압류의 경우 이미 경과한 시효기간의 효력이 중단된다.
- ④ 납세의무자가 사망하면 납부의무가 소멸된다.

① 제척기간, ② 5억원이상은 10년, ④ 납세의무 상속

35

2022.11
기출복원

국세기본법상 소멸시효 등에 대한 내용
이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 국가가 납세의무자에게 국세를 부과할 수 있는 법정기간을 제척기간이라 한다.
- ② 5억원 이상의 국세채권의 소멸시효는 10년이다.
- ③ 납세고지나 독촉이 있는 경우에도 이미 경과한 시효기간의 효력은 중단되지 않는다.
- ④ 상속이 개시된 때에 상속인은 피상속인에게 부과되거나 납부할 국세, 가산세와 체납 처분비를 상속받은 재산을 한도로 납부할 의무를 진다.

③ 납세고지나 독촉이 있는 경우 이미 경과한 시효기간의 효력은 중단된다.
✓ '이미 경과한 시효기간의 효력이 중단된다'함은 납세고지나 독촉 등의 조치를
통해 국세징수권의 소멸시효가 다시 원점에서 시작(reset)됨을 의미한다.

36

❖ 수정신고 vs 경정청구

수정신고	경정청구
법정신고기한 내에 과세표준신고서를 제출한 자가,	
가산세 과소신고한 경우	과다신고한 경우 환급
수정신고서를 2년 이내 제출시 기간별로 가산세 일부를 면제	법정신고기한 경과 후 5년 이내에 환급청구

37

8

빈칸에 들어갈 말을 옳게 연결한 것은?

법정신고기한 내에 과세표준신고서를 제출하였으나 과세표준 및 세액을 과다신고한 경우, 법정신고기한 경과 후 () 이내에 관할세무서장에 ()를 할 수 있다.

- ① 2년 - 수정신고
- ② 2년 - 경정청구
- ③ 3년 - 경정청구
- ④ 5년 - 경정청구

38

2022.06
기출복원

보기의 설명에 가장 부합하는 것은?

과세표준 신고서를 법정신고기한 내에 제출한 자가 과세표준 및 세액을 과다하게 신고하거나 결손금 또는 환급세액을 과소신고한 때에는 최초 신고 및 수정신고한 국세의 과세표준 및 세액의 결정 또는 경정을 법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 관할 세무서장에게 청구할 수 있다.

- ① 수정신고
- ② 경정청구
- ③ 기한 후 신고
- ④ 이의신청

▶과소신고→ 2년내 수정신고→ 가산세일부 경감
▶과다신고→ 5년내 경정청구→ 환급

39

❖ 조세불복제도

이의신청	심사청구	심판청구
그 처분을 안 날로부터 90일 이내에		
관할청에 제기	국세청에 제기 (또는 감사원)	조세심판원에 제기
생략 가능	행정소송을 위해서는 둘 중에 하나를 반드시 거쳐야 함	

40

9 빈칸에 알맞은 것은?

국세기본법 또는 세법에 따른 처분에 대한 이의신청·심사청구·심판청구는, 처분청의 처분을 안 날로부터 () 이내에 제기해야 한다. 특히 심사청구·심판청구 절차는 취소소송의 전제 요건이 되어 있어 본 절차를 거치지 않고는 취소소송을 제기할 수 없다.

- ① 30일
- ② 80일
- ③ 90일
- ④ 120일

▶ 조세불복제도: 이의신청, 심사청구, 심판청구
 (1) 90일 내로 이의제기를 해야 한다.
 (2) 행정소송을 위해서는
 - 이의신청은 생략가능
 - 심사청구나 심판청구는 둘 중 하나의 절차를 거쳐야 함

41

2022.11
기출복원

조세불복제도와 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

심사청구는 ()에 제기하는 불복으로서, 처분청의 처분을 안 날로부터 () 이내에 제기해야 한다.

- ① 국세청장, 30일
- ② 국세청장, 90일
- ③ 조세심판원장, 30일
- ④ 조세심판원장, 90일

▶ ‘국세청장, 90일’이다. 조세불복의 종류와 그 대상은
 ‘이의신청→처분청, 심사청구→국세청장(또는 감사원장),
 심판청구→조세심판원장’이다.
 [암기TIP] 심판·심판(심판청구-조세심판원장)

42

2023.11
기출복원

조세불복제도와 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

- 이의신청·심사청구·심판청구는 처분청의 처분을 안 날로부터 () 이내에 제기해야 한다.
- ()는 국세청 또는 감사원에, ()는 조세심판원에 제기하는 불복이다.

- ① 60일, 심사청구, 심판청구
- ② 60일, 심판청구, 심사청구
- ③ 90일, 심판청구, 심사청구
- ④ 90일, 심사청구, 심판청구

④ 차례대로 '90일, 심사청구, 심판청구'이다.

43

❖ 기출 Map (4~5배수)

조세일반	국세, 지방세	전자송달	기한(다음날)	납세의무 성립	납세의무 확정
	납부의무 소멸	소멸시효 시효중단	수정신고, 경정청구	심사청구	
종합과세	소득세 제도	이자소득 종류	배당소득 종류	상.파.벤	의제배당
	원천징수세율	분류과세	무조건분리과세 대상	종합과세 계산	종합과세 대상
양도소득세 증권거래세	양도소득 과세대상	양도소득 과세FLOW			
	증권거래세 개념	증권거래세 비과세	증권거래세 납세의무자		
절세전략 등	비거주자 과세	비거주자 정의			
	증여세 절세전략	5천만/2천만	종합과세 절세개념		

44

PART 2: 종합과세

❖ 우리나라 소득세 제도의 특징

종합소득: 이자소득, 배당소득, 근로소득, 사업소득, 연금소득, 기타소득

종합과세제도 채택 → 종합과세원칙, 분류과세·분리과세 예외

✓ 주소지 과세제도 → 소득발생지에도 불구하고 주소지를 납세지로 함

신고납세제도 → 납세의무자가 과세기간의 다음연도 5/1부터 5/31까지
(신고확정) 과세표준을 확정신고함으로써 납세의무가 확정됨.

▶납세의무의 확정: 신고확정(소득세 등), 부과확정(상증세 등), 자동확정(인지세 등)

45

10

우리나라 소득세 제도의 특징을 설명한 것이다.
가장 거리가 먼 것은?

- ① 현행 소득세법은 소득을 원천 별로 구분하여 제한적으로 열거하고, 원칙적으로 계속·반복적으로 발생하는 것 만을 과세대상으로 삼고 있다.
- ② 소득발생지 과세제도를 택하고 있다.
- ③ 이자소득, 배당소득, 사업소득, 근로소득, 연금소득, 기타소득은 인 별로 종합하여 과세하고 있다.
- ④ 정부부과제도가 아닌 신고납세제도로써 납세의무를 확정한다.

② 소득발생지에도 불구하고 주소지를 납세지로 한다(주소지 과세제도).
① 열거주의 과세, ③ 종합과세 원칙, ④ 신고확정

46

2023.06
기출복원

우리나라 소득세 제도에 대한 설명이다(과세대상: 거주자).
틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 소득을 그 종류와 관계없이 일정기간 단위로 합산하여 과세하는 방식은 종합과세 방식인데, 현행 소득세법은 종합과세 제도를 원칙으로 하고 예외로서 분리과세와 분류과세 제도를 두고 있다.
나. 과세기간이 끝나는 때에 납세의무가 성립되며, 정부가 과세표준과 세액을 결정함으로써 납세금액이 확정되는 부과확정제도를 따른다.
다. 소득발생지를 납세지로 한다.

① 가, 나

② 나, 다

③ 가, 다

④ 가, 나, 다

- 나: 과세기간이 끝나는 때에 납세의무가 성립하는 것은 옳은 내용이지만, 부과확정이 아니라 신고확정이라는 점에서 틀린 내용이다.
▶ 신고확정제도: 납세의무자가 과세표준과 세액을 신고함으로써 납세금액을 확정하는 제도(예: 소득세, 법인세, 부가가치세 등).
- 다: 주소지를 납세지로 한다.

47

❖ 이자소득의 종류

▶ 소득세는 열거주의가 원칙이나, 이자소득/배당소득은 유형별 포괄주의를 따른다

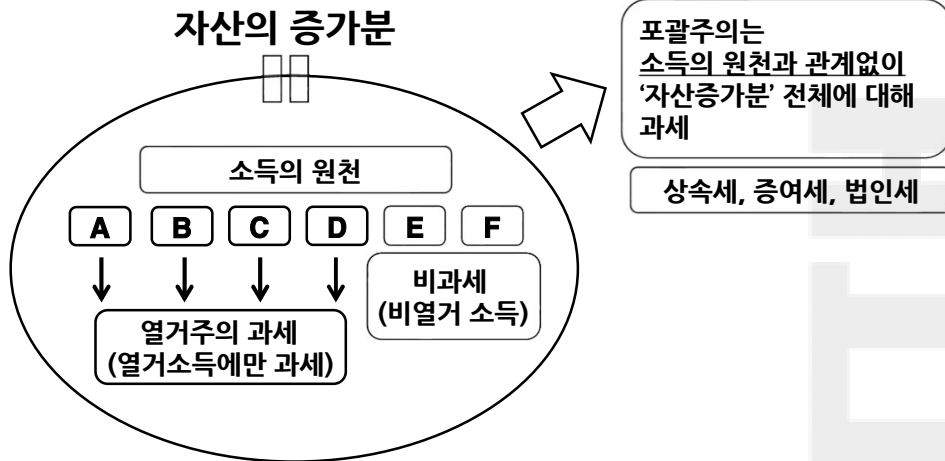
- 채권·증권의 이자와 할인액
- 국내 또는 국외에서 받는 예금·적금의 이자
- 채권 또는 증권의 환매조건부 매매차익
- 저축성보험의 보험차익
- 직장공제회 초과반환금
- 비영업대금의 이익
- 파생결합상품의 이익 (이자소득 요건: ex. 달러스왑예금)
- 그 외 이와 유사한 이자소득

열거주의

포괄주의

48

✓ 열거주의 과세 VS 포괄주의 과세



49

❖ 배당소득의 종류

- 이익배당
- 법인 또는 단체로부터 받는 배당 또는 분배금
- 의제배당
- 인정배당
- 국내, 국외로부터 받는 '집합투자기구로부터의 이익'
- 출자공동사업자의 손익분배금
- 파생결합증권 또는 파생결합사채로부터의 이익
- 파생결합상품의 이익 (배당소득 요건: ex, 달러스왑투자)
- 그 외 이와 유사한 배당소득

열거주의

포괄주의

50

11 다음 중 배당소득에 속하지 않는 것은?

- ① 환매조건부채권의 매매차익
- ② 집합투자기구로부터의 이익
- ③ 출자공동사업자의 손익분배금
- ④ 의제배당

이자소득

51

2022.06
기출복원

다음 중 배당소득(소득세법 제17조)과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 직장공제회 초과반환금
- ② 국외 집합투자기구로부터의 이익
- ③ 파생결합증권(ELS)으로부터의 이익
- ④ 출자 공동사업자의 손익분배금

▶ 직장공제회 초과반환금 → 이자소득

52

❖ 배당소득의 수입시기 (귀속연도)

배당소득 종류	수입시기(귀속시기)	
잉여금처분에 의한 배당	잉여금 처분결의일	
무기명주식의 이익이나 배당	지급을 받은 날	
✓ 의제배당	감자, 퇴사, 탈퇴	감자결의일, 퇴사일, 탈퇴일
	해산	잔여재산가액 확정일
	합병	합병등기일
	분할, 분할합병	분할등기일 또는 분할합병등기일
	잉여금의 자본전입	자본전입 결의일
인정배당	당해 법인의 결산확정일	
집합투자기구로부터의 이익	집합투자기구로부터의 이익을 지급받은 날	

53

12

다음 중 의제배당의 수입시기를 잘못 나타낸 것은?

- ① 감자: 감자결의일
- ② 합병: 합병등기일
- ③ 해산: 해산일
- ④ 잉여금의 자본전입: 자본전입결의일

감자	해산	합병	분할	잉여금 자본전입
감자결의일, 퇴사·탈퇴일	잔여재산가액 확정일	합병등기일	분할등기일 또는 분할합병등기일	자본전입결의일

54

2023.06
기출복원

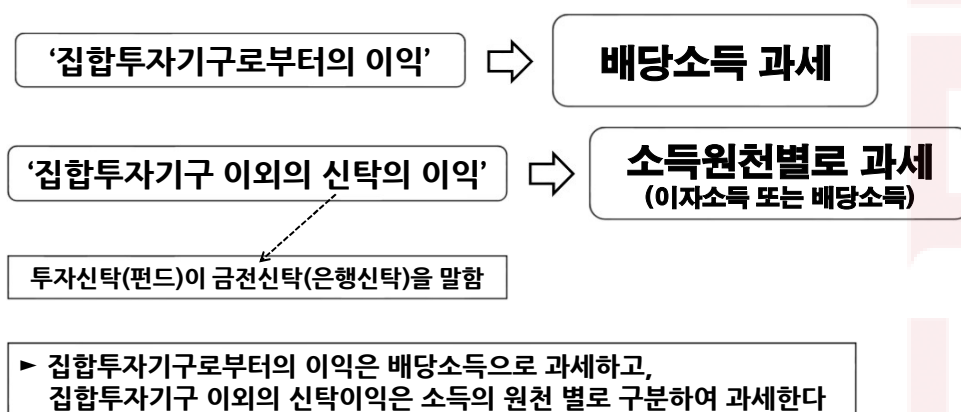
다음은 배당소득 중 의제배당소득의 수입시기를
나열한 것이다. 틀린 것은?

- ① 감자의 경우: 감자결의일
- ② 해산의 경우: 잔여재산가액 확정일
- ③ 분할합병의 경우: 분할합병 후 주식을 지급받는 날
- ④ 잉여금의 자본전입: 자본전입결의일

③ 분할합병의 경우는 '분할합병등기일'이다.

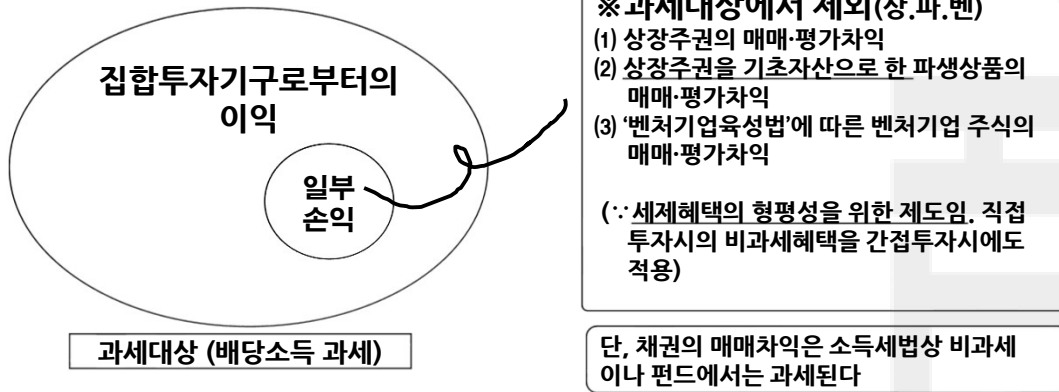
55

❖ 집합투자기구로부터의 이익



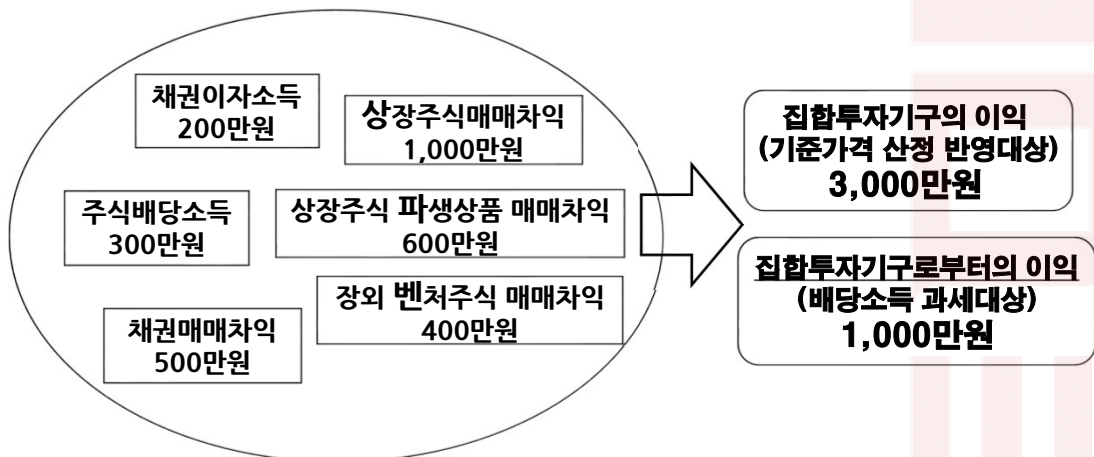
56

❖ ‘일부손익 과세제외’ 제도



57

✓ 예시: ‘일부손익 과세제외’



58

13

‘집합투자기구로부터의 이익’에 대한 설명이다.
옳은 것으로 연결한 것은?

- 가. 집합투자기구로부터의 이익은 배당소득으로 과세하고, 집합투자기구 이외의
신탁이익은 소득의 원천 별로 구분하여 과세한다.
나. 적격집합투자기구는 상장주식 및 이를 기초자산으로 하는 장내파생상품의
매매로 인한 손익, 그리고 벤처기업주식의 매매로 인한 손익은 과세대상에
서 제외한다.
다. 소득세법상 집합투자기구의 집합투자증권을 실물로 양도하여 얻은 이익에
대해서는 양도소득세를 부과한다.

- ① 가, 나 ② 나, 다 ③ 가, 다 ④ 가, 나, 다

다: 적격집합투자기구: ‘실물양도로 인한 이익’은
집합투자기구로부터의 이익에 해당(배당과세)

59

2023.11
기출복원

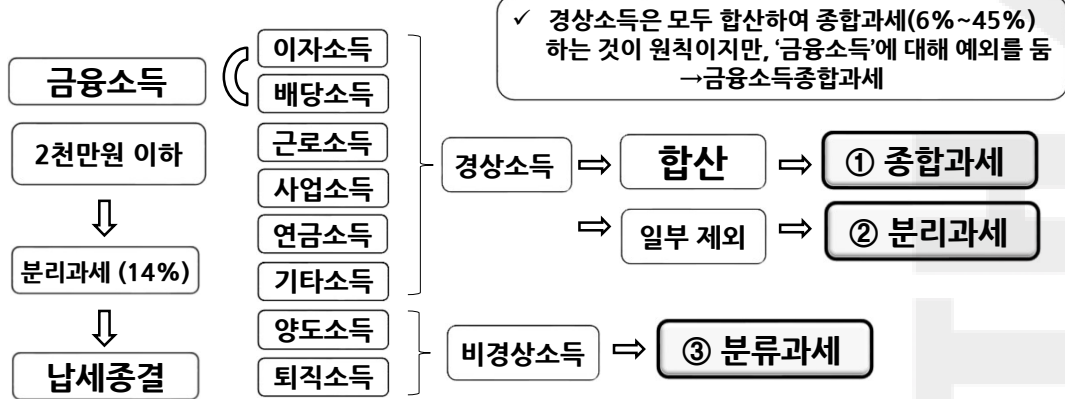
집합투자기구(소득세법상 적격집합투자기구)의
과세에 대한 설명이다. 옳은 것은?

- ① 집합투자재산에 속한 소득의 내용별로 이자소득 또는 배당소득으로 과세한다.
② 집합투자재산으로 증권시장에 상장된 주식을 매매한 경우 그 손익과 관계없이
과세대상에서 제외한다.
③ 집합투자재산으로 코스피200지수를 기초자산으로 한 장내파생상품을 매매하여
얻은 양도차익은 집합투자기구로부터의 이익에서 제외하므로 과세하지 않는다.
④ 집합투자증권을 계좌 간 이체, 계좌 간 명의변경, 실물양도 등의 방법으로 거래하여
발행한 이익은 양도소득세로 과세한다.

② 일부손익과세제외 제도에 의해 ‘상/파/벤’은 과세대상에서 제외한다(손실의 경우도 제외).

60

❖ 금융소득 종합과세



61

14 다음 중 분류과세의 대상이 되는 것은?

- ① 사업소득
- ② 기타소득
- ③ 근로소득
- ④ 퇴직소득

▶ 분류과세 대상: 양도소득/퇴직소득

62

2021.01
기출복원

빈칸에 알맞은 것은?

양도소득과 ()은 분류과세로서 종합소득과 구분하여 별도 과세한다.

- ① 사업소득
- ② 연금소득
- ③ 퇴직소득
- ④ 기타소득

63

❖ 금융소득 과세방법 (거주자: 종합과세 원칙/분리과세 예외)

무조건 분리과세

분리과세대상 소득(직장공제회 초과반환금 등)
은 무조건분리과세로 납세의무 종결



조건부 종합과세

그 외 금융소득은 2천만원 이하의 원천징수로 종결,
2천만원을 초과하면 종합과세



무조건 종합과세

금융소득 2천만원 이하인데도, 국외에서 지급받는
이자·배당소득으로서 원천징수대상이 아닌 경우

64

✓ 무조건 분리과세

② 분리과세: 분리과세대상/세율

분리과세 범위	분리과세 세율
잔존만기가 5년 이상인 국채의 만기보유시 이자 (개인투자용 2억원 한도)	14%
직장공제회 초과반환금	기본세율
법원에 납부한 경매보증금 및 경락대금(법원보관 금)에서 발생하는 이자소득	14%
세금우대종합저축의 이자, 배당소득	9%
ISA비과세한도를 초과하는 이자, 배당소득	9%
비실명거래로 인한 이자, 배당소득	45%, 90%

▶ 비교: 정기에금의 이자/비영업대금이익 등 → 조건부 종합과세 대상

[26년 개정안내: 무조건분리과세 대상 변경]
'장기채권의 이자와 할인액' → 제외 / '잔존만기가 5년 이상인 국채의 만기보유시 이자' → 신설

65

2022.02
기출복원

다음 중 무조건분리과세의 대상이 아닌 것은?

- ① 직장공제회 초과반환금
- ② 비실명거래로 인한 이자소득
- ③ 파생결합증권으로부터의 이익
- ④ 법원으로부터의 경매보증금 및 경락대금에서 발생하는 이자

③ '파생결합증권의 이익'은 '조건부 종합과세' 대상이다.

66

2023.11
기출복원

다음 중 금융소득에 대한 원천징수세율 (거주자 기준)이 가장 높은 것은?

- ① 법원에 납부한 경매보증금 및 경락대금에서 발생한 이자소득
- ② 비영업대금의 이익
- ③ 비실명거래로 인한 이자·배당소득
- ④ 개인종합자산관리계좌(ISA)의 비과세 한도를 초과하는 이자·배당소득

③ 지방세 제외 기준으로 '① 14%, ② 25%, ③ 45% 또는 90%, ④ 9%'이다.
그리고 ①, ③, ④는 무조건분리과세 대상이며 ②는 조건부종합과세 대상이다.

67

■ 금융소득에 대한 원천징수세율

원천징수=징수편의
분리과세=과세방법

항목	원천징수세율	비고
잔존만기가 5년 이상인 국채의 만기보유시 이자 (개인투자용 2억원 한도)	14%	분리과세 무조건 분리과세
직장공제회 초과반환금	기본세율 (6%~45%)	
법원에 납부한 경매보증금 및 경락대금에서 발생한 이자소득	14%	
비실명거래로 인한 이자·배당소득	45% 또는 90%	
ISA 비과세한도를 초과하는 이자·배당소득	9%	
비영업대금의 이익	25%	조건부 종합과세
그 밖의 이자소득 또는 배당소득	14%	

[26년 개정안내: 무조건분리과세 대상 변경]
'장기채권의 이자와 할인액' → 제외 / '잔존만기가 5년 이상인 국채의 만기보유시 이자' → 신설

68

✓ 조건부 종합과세

① 종합과세: '금융소득종합과세' 금액과 대상

금융소득

3,000만원

2,000만원

✓ 신고제도상 종합과세 대상금액 → 5천만원

단, 2천만원까지는 14%로 분리과세

- ▶ 과세표준이 45% 구간에 있는 납세의무자의 금융소득이,
 (1) 2,000만원인 경우 → $(2,000\text{만} \times 14\%) = 280\text{만원}$ 과세
 (2) 2,100만원인 경우 → $(2,100\text{만} \times 45\%) = 945\text{만원}$ 과세
 따라서 이러한 '문턱효과'를 방지하기 위해서 2,000만원 이하는 14%로 과세
 즉, $(2,000\text{만} \times 14\%) + (100\text{만} \times 45\%) = 325\text{만원}$ 과세

69

16

보기에 따를 때, 금융소득종합과세 신고제도상
종합과세 대상금액은 얼마인가?

3년 만기 채권의 이자와 할인액 2,100만원, 비영업대금의 이익 200만원,
직장공제회 초과반환금 1,000만원, 근로소득 2,000만원

- ① 2,000만원 ② 2,200만원 ③ 4,100만원 ④ 4,300만원

- (1) 무조건분리과세 대상을 제외한다: 직장공제회 초과반환금 1,000만원 제외
 (2) 금융소득이 2천만원을 초과할 경우 그 전액(2천만원초과분이 아님)을 금융소득
 종합과세대상에 포함시킨다. 즉, 종합과세대상금액은 '금융소득 전체금액+타 종합소득'이므로,
 '비영업대금이익 200만원+만기3년채권이자 2,100만원+근로소득 2,000만원 = 4,300만원' 이다.

▶ 단, 금융소득 2천만원까지는 14%(지방세 제외)로 과세하고 납세의무를 종결하므로,
 종합과세가 적용되는 금융소득은 '2천만원 초과분'에 해당한다.

70

2023.11
기출복원

보기에 따른 때, 금융소득종합과세 신고제도상 종합과세 대상금액은 얼마인가?

- 3년 만기 채권의 이자와 할인액 2,000만원
- 배당소득을 발생시키는 거래와 파생상품의 시행령요건에 따라 결합된 경우의 파생결합상품의 이익 1,000만원
- 법원에 납부한 경매보증금 및 경락대금에서 발생한 이자소득 1,000만원
- 비영업대금의 이익 500만원
- 근로소득 2,500만원

- ① 3,500만원 ② 4,500만원 ③ 6,000만원 ④ 7,000만원

- ③ 신고제도상 종합과세 대상금액은 6,000만원이다.
▶ 만일 '무조건종합과세'대상이 제시된다면 종합과세 대상에 더해지면 된다.
ex. 외국에서 지급받은 금융소득으로서 원천징수되지 않은 금액이 800만원일 경우→3,500만원+800만원+2,500만원=6,800만원

71

■ 해설

- (1) 무조건분리과세 대상을 제외한다: 즉 '법원보관금에서 발생한 이자소득'은 무조건분리과세 대상(분리과세율 14%)이므로 제외.
 - (2) 조건부종합과세를 한다: 무조건분리과세 대상소득을 제외한 금융소득이 2천만원 이하인 경우는 원천징수(원천징수율 14%)로 납세의무 종결되고, 2천만원을 초과할 경우는 금융소득의 전체금액을 종합과세 대상에 포함한다. 즉 '금융소득 3,500만원(2,000만+1,000만원+500만원)+근로소득 2,500만원=6,000만원'이 종합과세 대상금액이 된다.
- ▶ 동 문항에서 현행 신고제도상 종합과세 대상금액은 6,000만원이지만 금융소득 2,000만원까지는 14%의 원천징수세율로 과세하고 납세의무가 종결되므로, 실질적으로 종합과세율(6%~45%)이 적용되는 종합소득은 '금융소득 2천만원 초과분과 타 종합소득을 합산한' 4,000만원이다.

72

종합소득: 이자소득, 배당소득, 근로소득, 사업소득, 연금소득, 기타소득

✓ '종합소득세 신고·납부' 대상자

(1) 근로소득만 있는 경우 → 신고 X (∵ 연말정산)

(2) 사업소득, 기타소득(300만원 초과)이 있는 경우 → 신고·납부 O

(3) 다른 소득이 전혀 없고 금융소득만 있는 경우 → 금융소득이 2천만원을 초과하는 경우에만 신고·납부 O

▶ 여기서 '금융소득'은 비과세·무조건분리과세 금융소득을 제외한 금융소득을 말함

(→ '종합과세대상 금융소득').

▶ 무조건종합과세 대상 금융소득은 그 자체로 종합소득 신고대상이 됨

(4) 근로소득 + 금융소득의 경우

근로소득만 있고 금융소득이 2천만원 이하인 경우 → 신고 X (∵ 연말정산)

근로소득만 있고 금융소득이 2천만원을 초과하는 경우 → 신고·납부 O

73

2023.06
기출복원

보기에서 종합소득세 신고·납부를 해야 하는 경우는?
(A, B, C, D 모두 기재된 소득 이외의 소득은 없다고 가정함)

A. 근로소득이 1억원이고 금융소득의 합계가 1천만원인 경우

B. 직장공제회 초과반환금이 5천만원인 경우

C. 비영업대금의 이익이 1천만원인 경우

D. 정기예금의 이자소득이 2천만원이고 집합투자기구로부터의 이익이 2,500만원인 경우

① A

② B

③ C

④ D

A. 근로소득 + 금융소득합계가 2천만원 미만인 경우 → 신고 X

B. 무조건분리과세 대상은 무조건분리과세로써 납세의무가 종결

C. 금융소득합계가 2천만원 미만인 경우 → 신고 X

D. 금융소득합계가 2천만원 초과 → 신고 O

74

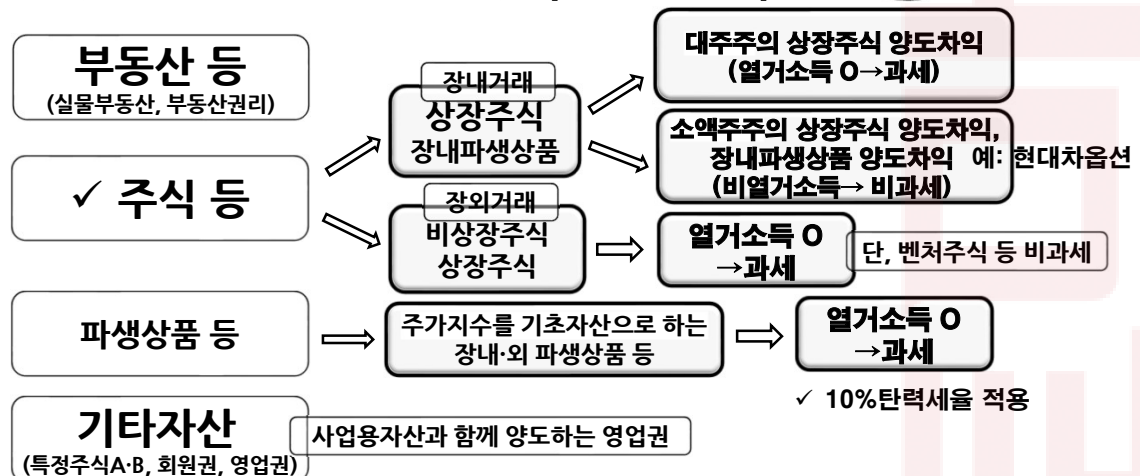
❖ 기출 Map (4~5배수)

조세일반	국세, 지방세	전자송달	기한(다음날)	납세의무 성립	납세의무 확정
	납부의무 소멸	소멸시효 시효중단	수정신고, 경정청구	심사청구	
종합과세	소득세 제도	이자소득 종류	배당소득 종류	상.파.벤	의제배당
	원천징수세율	분류과세	무조건분리과세 대상	종합과세 계산	종합과세 대상
양도소득세 증권거래세	양도소득 과세대상	양도소득 과세FLOW			
	증권거래세 개념	증권거래세 비과세	증권거래세 납세의무자		
절세전략 등	비거주자 과세	비거주자 정의			
	증여세 절세전략	5천만/2천만	종합과세 절세개념		

75

PART 3: 양도소득세/증권거래세

❖ 양도소득세 과세대상 (열거주의)



76

✓ 부동산 등

양도소득세 과세대상(열거주의)		내 용
부동산 등 물권(物權)	실물부동산	토지와 건물
	부동산 권리	지상권, 전세권, 등기된 부동산임차권, 부동산취득 권리(아파트당첨권, 토지상환채권·주택상환채권)

채권+등기=물권

▶ 일반채권의 매매차익은 양도소득세 비과세이지만
한국토지주택공사(LH공사)가 발행하는 '토지상환채권/주택상환채권'은
토지나 주택을 취득할 권리에 해당되므로 그 매매차익은 양도소득세의 과세대상이 된다.

**토지상환채권
발행**

개발사업시 공용수용한 토지대금을 현금대신 토지상환채권으로 지급하고
채권만기시에 개발·조성된 토지를 상환하는 방식

**주택상환채권
발행**

주택건설자금을 마련하기 위해 향후 주택상환채권을 발행하고 채권만기시에
건설된 주택을 채권자에게 상환(분양)하는 방식

77

17 보기 중에서 양도소득세가 부과될 수 있는 대상의 개수는?

- 가. 소액주주가 양도한 비상장주식에서 발생한 양도소득
- 나. 한국토지주택공사가 발행한 토지상환채권에서 발생한 양도소득
- 다. 주가지수관련 장외파생상품에서 발생한 양도소득

① 0개

② 1개

③ 2개

④ 3개

④ 과세대상의 개수는 3개(모두 과세대상)이다.

78

2022.02
기출복원

다음 중 양도소득세의 과세대상과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 상장주식의 장내거래를 통한 대주주의 매매차익
- ② 비상장주식의 장외거래를 통한 소액주주의 매매차익
- ③ 상장채권의 장내거래를 통한 매매차익
- ④ 등기된 부동산임차권에 대한 매매차익

'소액주주/상장주식/장내거래'
→비과세

③ 채권(상장·비상장불문)은 소득세법상 양도소득세의 대상이 아니다.

※채권에 대한 과세방법

(1) 이자소득: 이자소득으로 과세

(2) 매매차익: 소득세법상 직접투자시 매매차익에 대해서는 비과세
(vs 간접투자시는 '집합투자기구로부터의 이익(배당소득)'으로 과세)

79

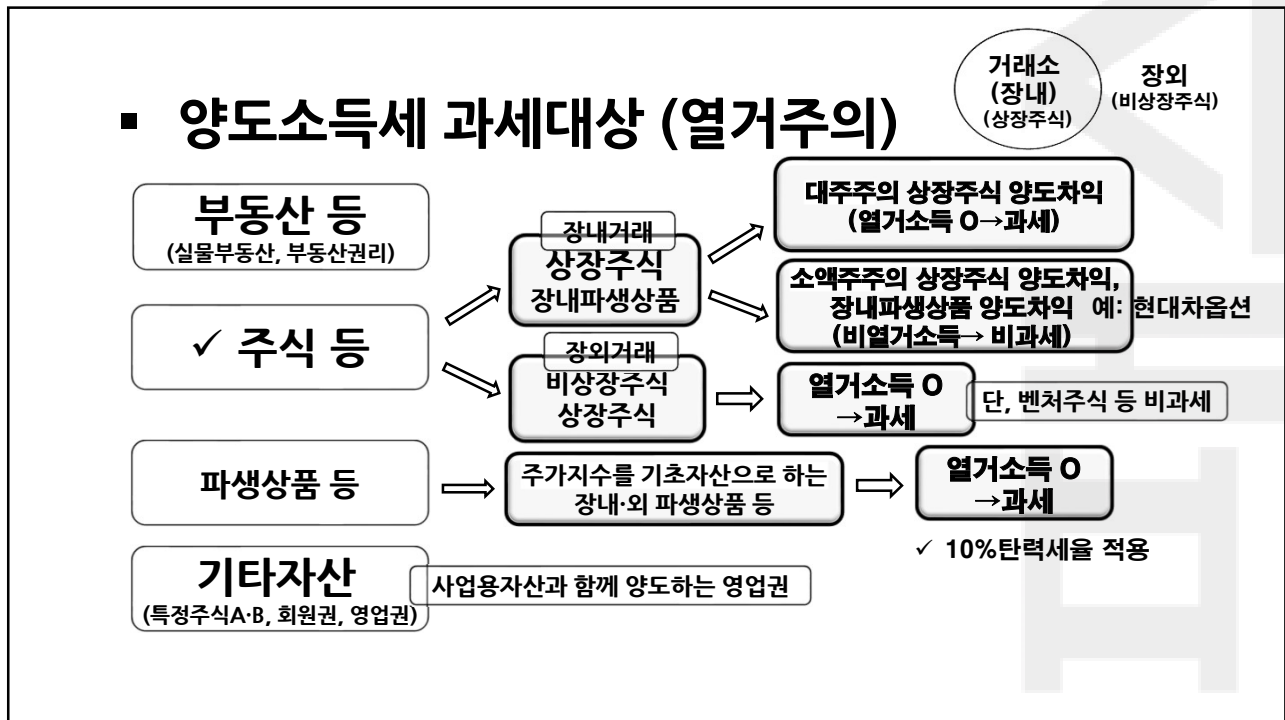
✓ 양도소득세율

과세대상		양도소득세율
주식	㉠ 소액주주가 양도하는 중소기업주식	10%
	㉡ 대주주가 양도하는 대기업주식(보유기간 1년 미만)	30%
	그 밖의 경우(㉠, ㉡이 아닌 경우)	20%
파생상품 등(코스피200을 기초자산으로 하는 파생상품 등)		단력세율 10%
미등기자산		70%
이상에 해당하지 않는 나머지 자산		기본세율(6%~45%)

※그 밖의 경우(20% 적용 예시)

- (1) 소액주주가 양도하는 대기업 주식
- (2) 대주주가 양도하는 중소기업 주식

80



81

2025.07 기출복원 양도소득세 부과대상으로서 양도소득세율에 대한 내용이다. 빈칸의 숫자를 모두 합한 수는 얼마인가?

- 소액주주가 양도하는 중소기업주식에 대한 양도소득세율은 과세표준의 ()%이다.
- 대주주가 양도하는 대기업 주식에 대한 양도소득세율은 과세표준의 ()%이다 (단, 보유기간은 1년 미만으로 가정).
- 코스피200을 기초자산으로 하는 장내파생상품에 대한 양도소득세율은 2025년 현재 과세표준의 ()%이다.

① 30
② 40
③ 50
④ 60

③ 50%이다(차례대로 '10%, 30%, 10%').

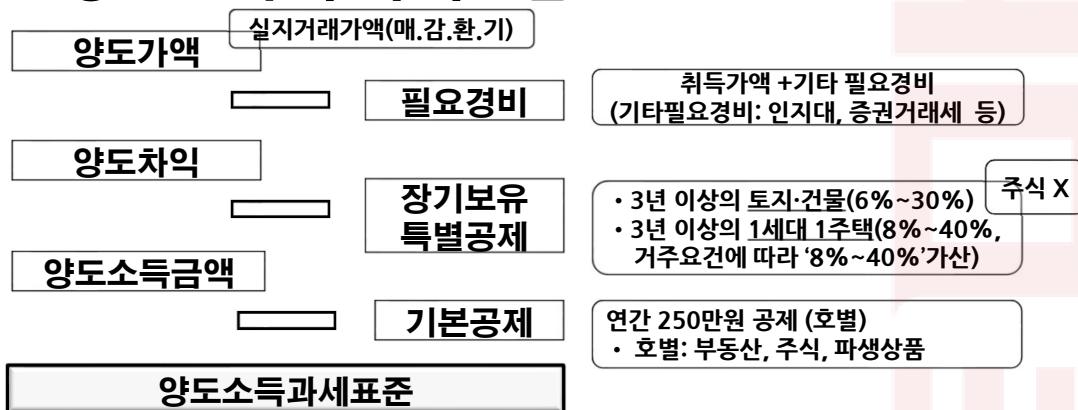
82

❖ '양도'의 개념 (기본서, 1권, p38 참조)

- ▶ 양도란 자산에 대한 등기 또는 등록에 관계없이 매도, 교환, 현물출자 등으로 인한 **자산의 사실상 유상 이전**을 말한다. 즉, 양도소득세는 자산이 유상으로 사실상 이전되는 경우에 대해서 과세되는 조세이다.
- ① 유상이전의 형태: '매도, 교환, 현물출자'는 물론이고 '대물변제나 공용수용'도 포함한다.
 - ② 자산의 사실상 이전: 부동산의 경우 '등기'를 물권변동의 성립요건으로 하지만, 소득세 법은 등기를 하지 않아도 사실상의 이전이 있으면 '양도'로 본다.

83

✓ 양도소득세 과세흐름 (암기: '가필, 차장, 소기')



84

18 양도소득세에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?

- ① 양도란 자산에 대한 등기 또는 등록에 관계없이 매도·교환·현물출자 등으로 인하여 그 자산이 유상으로 사실상 이전되는 것을 말하는데, 대물변제나 공용수용도 양도에 해당된다.
- ② 자산의 양도가액은 양도 당시의 실거래가액을 적용하는데, 실거래가액을 확인할 수 없는 경우 '매매사례가액·감정가액·환산가액·기준시가'의 순서로 적용하여 추계한다.
- ③ 세법상 대주주가 상장주식을 장내에서 매도하여 매매차익을 거둔 경우 이를 양도가액으로 하여 양도소득세가 부과되는 데, 매도시 발생한 증권거래세는 필요경비로 인정하여 양도가액에서 차감한다.
- ④ 양도차익에서 장기보유특별공제를 하면 양도소득금액이 되는데, 장기보유특별공제 대상에는 3년 이상 보유한 상장주식도 포함한다.

④ 주식은 '장특'대상에서 제외된다.

85

2022.06
기출복원

양도소득세(거주자 기준)에 대한 설명이다. 가장 적합한 것은?

- ① 소득세법상 양도는 자산의 매도·교환·현물출자를 말하며, 대물변제나 공용수용은 양도로 보지 않는다.
- ② 자산의 양도가액은 양도당시의 실거래가액으로 하되, 실거래가액을 확인할 수 없는 경우는 감정가액으로 한다.
- ③ 3년 이상 보유한 국내상장주식에 대해서는 장기보유특별공제가 적용된다.
- ④ 소득세법상 파생상품 등에 대해서는 연 250만원의 기본공제가 적용된다.

① 대물변제나 공용수용도 포함, ② '매.감.환.기' ③ 주식은 장기보유특별공제 X

86

2021.11
기출복원

양도소득세(거주자 기준)에 대한 설명이다. 옳은 것은?

- ① 현물출자는 양도소득세 상의 양도(소득세법 제88조)에 해당하지 않는다.
- ② 원칙적으로 자산의 양도가액은 양도 당시의 실지거래가액으로 한다.
- ③ 파생상품 등의 경우는 양도소득 기본공제(소득세법 제103조)의 대상이 되지 않는다.
- ④ 상장주식의 경우 장기보유특별공제가 적용된다.

- ① 양도(소득세법 제88조)란 자산에 대한 등기 또는 등록에 관계없이 매도·교환·현물출자, 대물변제나 공용수용 등으로 인하여 그 자산이 유상으로 사실상 이전되는 것을 말한다.
- ③ 파생상품 등은 기본공제(연 250만원) 대상에 포함된다.
- ④ 장기보유특별공제의 적용대상은 보유기간이 3년 이상인 '1세대1주택(고가주택), 토지 및 건물'이다.

87

2023.11
기출복원

양도소득세 과세에 대한 설명이다. 가장 적합한 것은?

- ① 특정법인에 대한 현물출자는 양도로 보지 않으므로 양도소득세 과세대상이 아니다.
- ② 자산의 양도가액은 양도 당시의 실지거래가액으로 한다.
- ③ 파생상품은 양도소득 기본공제(연 250만원)의 대상이 아니다.
- ④ 외국법인이 비상장주식을 매매하여 얻은 양도차익은 비과세이다.

- ② 양도가액은 양수자와 양도자 간의 실지거래가액으로 하는 것이 원칙이며, 실지거래가액이 확인되지 않을 경우 '매매사례가액→감정가액→환산가액→기준가액(매, 감, 환, 기)' 순으로 추계한다.
- ① 양도는 등기나 등록에 관계없이 매도, 교환, 현물출자 등으로 인한 자산의 사실상 유상이전을 말하므로, '법인 현물출자'는 양도에 해당되어 양도소득세 과세대상이 된다.
- ③ 양도소득 기본공제(연간 250만원)의 대상은 '부동산/주식/파생상품(부/주/파)'이다.
- ④ 비거주자(외국법인 포함)의 비상장주식 매매는 과세대상이다.

88

2024.03
기출복원

양도소득세 과세에 대한 설명이다. 가장 적합한 것은?

- ① 자산의 양도가액은 양도 당시의 기준시가로 한다.
- ② 비상장주식 매매 시 발생한 증권거래세는 양도차익계산시 필요경비로 차감한다.
- ③ 상장주식은 보유기간이 3년 이상인 경우 장기보유특별공제의 대상이 된다.
- ④ 2024년 현재 파생상품 양도소득에 대해서는 5% 탄력세율을 적용하고 있다.

① 실지거래가액, ③ 장특 대상: 토지 및 건물/1세대1주택, ④ 10% (2018년부터)

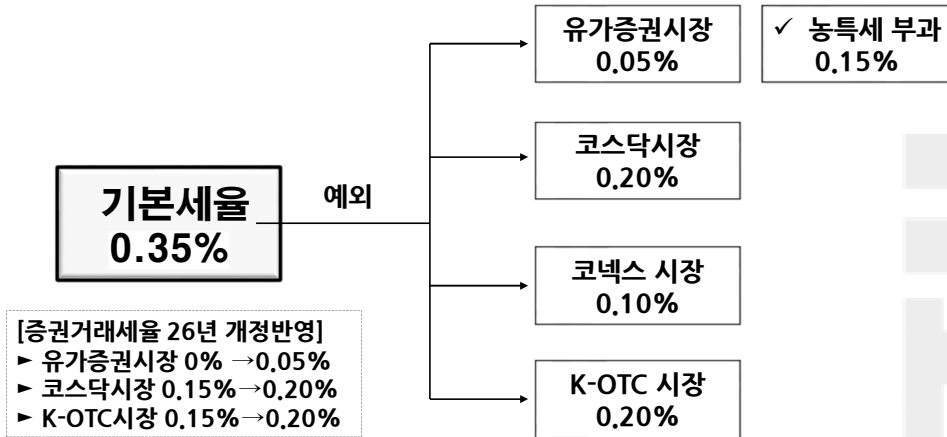
89

❖ 기출 Map (4~5배수)

조세일반	국세, 지방세	전자송달	기한(다음날)	납세의무 성립	납세의무 확정
	납부의무 소멸	소멸시효 시효중단	수정신고, 경정청구	심사청구	
종합과세	소득세 제도	이자소득 종류	배당소득 종류	상.파.벤	의제배당
	원천징수세율	분류과세	무조건분리과세 대상	종합과세 계산	종합과세 대상
양도소득세 증권거래세	양도소득 과세대상	양도소득 과세FLOW			
	증권거래세 개념	증권거래세 비과세	증권거래세 납세의무자		
절세전략 등	비거주자 과세	비거주자 정의			
	증여세 절세전략	5천만/2천만	종합과세 절세개념		

90

❖ 증권거래세율(2026년 기준)



91

2025.10
기출복원

다음의 증권시장에서 주권을 양도할 때
농어촌특별세가 부과되는 시장은?

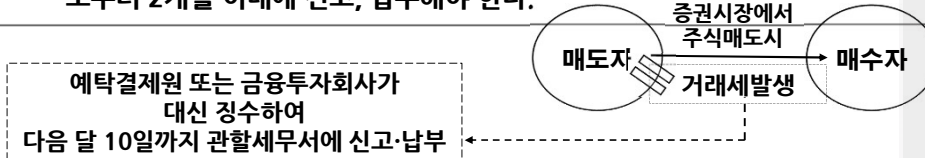
- ① 유가증권시장
- ② 코스닥시장
- ③ 코넥스시장
- ④ K-OTC시장

① 유가증권시장에서 양도하는 주권에 대해서는 농어촌특별세가 0.15% 부과된다.
 ▶ 유가증권시장의 증권거래세율은 0.05%이지만 농특세 0.15%가 부과되어,
 투자자가 주권양도시 부담하는 세율은 코스닥시장이나 K-OTC시장의 0.20%와 동일하다.

92

❖ 증권거래세 개요

- (1) 주권의 유상양도에 대해 부과하는 조세이므로, 채권의 양도나 상속증여(무상이전) 시에는 부과하지 않는다(▶ 주의: 외국거래소에 상장된 주권 양도시는 과세되지 않음).
- (2) 비과세 양도
 - 국가 또는 지자체가 주권을 양도 / 주권을 목적으로 하는 소비대차/ 발행시 주권매출
- (3) 세율: 0.35% 원칙 (유가증권시장: 0.05%, 코스닥 0.20%, 코넥스시장 0.10%)
- (4) 거래징수 대상자(예탁원, 금융투자회사)는 매월 분 세액을 거래징수하여 익월 10일까지 신고, 납부해야 한다.
 - 그 외 납세의무자는 매 반기분의 과세표준과 세액을 양도일이 속하는 반기의 말일로부터 2개월 이내에 신고, 납부해야 한다.



93

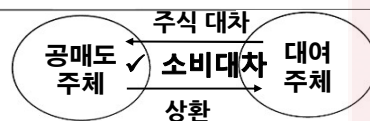
✓ 증권거래세 비과세 대상 (기본서, 1권, p44)

3. 비과세 양도 (증권거래세법 제6조)

아래의 경우에는 증권거래세를 부과하지 않는다.

- ① 국가 또는 지자체가 주권 등을 양도하는 경우 ▶ 연기금
 - 단, 국가재정법에 따른 기금이 주권을 양도하는 경우 및 우정사업총괄기관이 주권을 양도하는 경우는 제외
- ② 자본시장법 제119조에 따라 주권을 매출하는 경우(발행매출)
- ③ 주권을 목적으로 하는 소비대차의 경우

▶ 소비대차계약으로 주식을 빌려주고 이자를 받는 것은, 유상거래이지만 추후에 주식을 반환받으므로 증권거래세가 부과되지 않는다.



신규발행
(모집)

IPO(공모)

구주매도
(매출)

94

19 다음 중 증권거래세가 과세되는 경우는?

- ① 지방자치단체가 주권을 양도하는 경우
- ② 자본시장법상의 주권매출의 경우
- ③ 주권을 목적물로 하는 소비대차의 경우
- ④ 주권으로 대물변제를 한 경우

④ '주권을 통한 대물변제'는 증권거래세의 비과세 대상이 아니다.
 ▶ 주권의 대물변제→주권의 유상양도→증권거래세 부과
 ※유상이전은 '매도, 교환, 현물출자'는 물론이고 대물변제, 공용수용을 포함한다.

95

2022.06
기출복원

증권거래세와 관련된 설명 중 옳지 않은 것은?

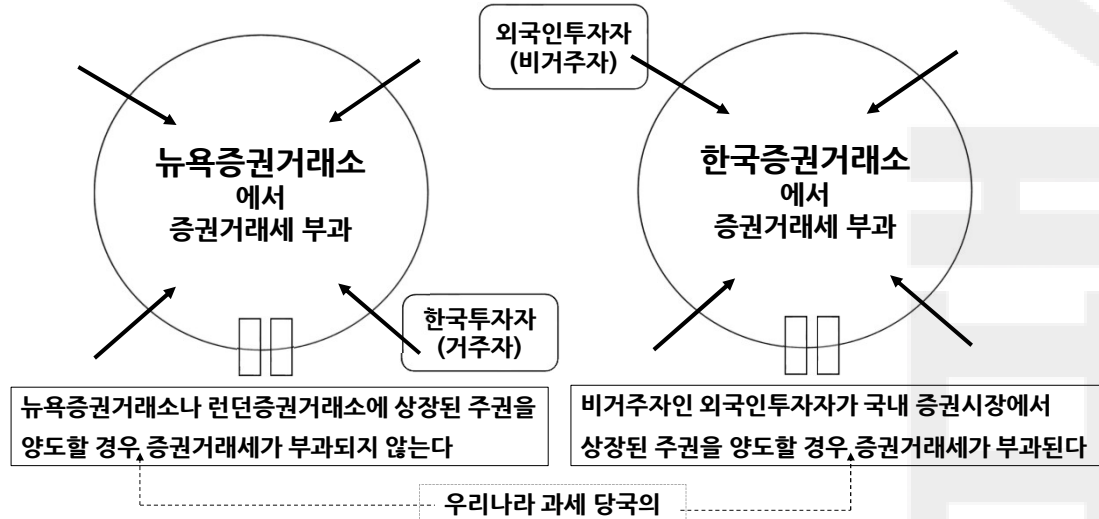
- ① 뉴욕 증권거래소에 상장된 주권을 양도할 경우 증권거래세가 부과되지 않는다.
- ② 코넥스 시장에서 거래하는 주권에 대해서는 증권거래세가 부과되지 않는다.
- ③ 자본시장법에 따른 주권매출의 경우 증권거래세가 부과되지 않는다.
- ④ 주권을 목적물로 하는 소비대차의 경우 증권거래세가 부과되지 않는다.

② 코넥스시장에서 거래 시 매도금액의 0.10%에 해당하는 증권거래세가 부과된다.

증권거래세 기본세율은 0.35%이지만 장내시장에서 거래할 경우 자본시장 육성차원의 특례가 적용되어 '유가증권시장 0.05%(농특세 0.15% 별도부과), 코스닥시장 0.20%, 코넥스시장 0.10%'로 인하 적용된다(증권거래세는 26년 개정기준).

96

✓ 외국거래소에 상장된 주권양도시



97

2024.03
기출복원

증권거래세와 관련된 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 뉴욕증권거래소나 런던증권거래소에 상장된 주권을 양도할 경우 증권거래세가 부과되지 않는다.
- ② 비거주자인 외국인투자자가 국내 증권시장에서 상장된 주권을 양도할 경우 증권거래세가 부과되지 않는다.
- ③ 자본시장법 제119조에 따라 주권을 매출하는 경우는 증권거래세가 부과되지 않는다.
- ④ 주권을 목적물로 하는 소비대차의 경우 증권거래세가 부과되지 않는다.

▶ 국내 증권시장에서 상장주권을 양도하는 경우(주식매도시), 국내투자자와 외국인 투자자의 구분 없이 증권거래세가 부과된다.

98

✓ 증권거래세 납세의무자 (신고·납부자)

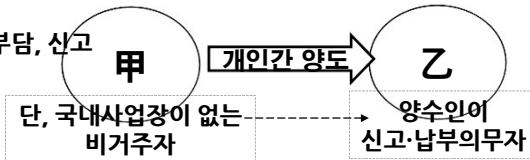
내용	납세의무자
장내 또는 협회시장에서 계좌 간 대체로 매매 결제하는 경우	예탁결제원
금융투자업자를 통해 주권을 양도하는 경우	당해 금융투자업자
거래소, 협회, 금융투자업자를 통하지 않고 주권을 양도하는 경우	당해 양도인
'국내사업장이 없는 비거주자(외국법인포함)'가 주권 등을 양도하는 경우	당해 양수인

거래징수

개인 ↔ 개인
(양도인) (양수인)

반기말로부터
2개월 이내에
신고납부

양도인(甲)이 부담, 신고



99

2021.06
기출복원

국내 사업장이 없는 외국법인이 장외에서 금융투자업자를 통하지 않고 주권을 내국법인에게 양도한 경우, 당해 증권거래세에 대한 납세의무자는 누구인가?

- ① 양도한 외국법인
- ② 양수한 내국법인
- ③ 금융투자회사
- ④ 예탁결제원

▶ 양수한 내국법인이다. 예탁결제원이나 금융투자회사를 통하지 않고 개인 간 양도시에는 양도인이 증권거래세를 부담하는 것이 원칙이지만, 국내사업장이 없는 비거주자(외국법인 포함)가 거주자에게 주권을 양도하는 경우에는 거주자인 양수인이 납부해야 한다.

100

2022.11
기출복원

국내 사업장이 없는 외국법인이 당해 주권을 금융투자업자를 거치지 않고 국내법인에게 양도하였고, 국내법인은 금융투자회사에 해당 주권을 보관하였다. 이때 당해 주권의 양도에 대한 증권거래세 납세의무자는 누구인가?

- ① 금융투자회사
- ② 양도한 외국법인
- ③ 양수한 국내법인
- ④ 예탁결제원

‘양수한 국내법인’이다. 국내사업장이 없는 비거주자(외국법인 포함)가 거주자(또는 국내법인)에게 양도한 경우에는, 예외로서 당해 주권의 ‘양수인(거주자 또는 국내법인)’이 신고·납부해야 한다.

101

❖ 기출 Map (4~5배수)

조세일반	국세, 지방세	전자송달	기한(다음날)	납세의무 성립	납세의무 확정
	납부의무 소멸	소멸시효 시효중단	수정신고, 경정청구	심사청구	
종합과세	소득세 제도	이자소득 종류	배당소득 종류	상.파.벤	의제배당
	원천징수세율	분류과세	무조건분리과세 대상	종합과세 계산	종합과세 대상
양도소득세 증권거래세	양도소득 과세대상	양도소득 과세FLOW			
	증권거래세 개념	증권거래세 비과세	증권거래세 납세의무자		
절세전략 등	비거주자 과세	비거주자 정의			
	증여세 절세전략	5천만/2천만	종합과세 절세개념		

102

PART 4: 절세전략 등

❖ 비거주자 과세 종합

비거주자	거주자
국내원천소득	국내·국외 원천소득
분리과세원칙(예외: 종합)	종합과세원칙(예외: 분리)

(1) 비거주자에 대해서는 국내 원천소득에 대해서만 과세한다.

- 국내원천소득의 종류: 이자소득, 배당소득, 국내사업소득, 인적용역소득, 근로소득, 퇴직소득, 양도소득, 유가증권양도소득, 기타소득

(2) 비거주자에 대해서는 분리과세를 원칙으로 하고, 국내사업장이나 부동산임대사업소득이 있는 경우는 종합과세한다(단, 퇴직소득/양도소득은 비거주자도 분류과세한다).

(3) 원천징수: 비거주자에 대한 법정원천징수세율을 적용하되, 조세조약이 체결된 국가의 비거주자일 경우 제한세율과 비교하여 낮은 세율을 적용한다
(→분리과세의 경우 이 절차로 납세의무 종결)

※ 비거주자의 국내원천소득에 대한 법정원천징수세율

- 이자소득, 배당소득, 사용료소득: 20% (단, 채권은 14%)
- 선박임대소득, 사업소득: 2%
- 유가증권양도소득: Min(양도가액의 10% 또는 양도차익의 20%)
- 단, 장내파생상품(사업장 없는 경우限)과 장외파생상품(위험회피목적限) 소득은 비과세적용

미국인의 경우 이자소득 원천징수
→Min(20%, 12%)=12%

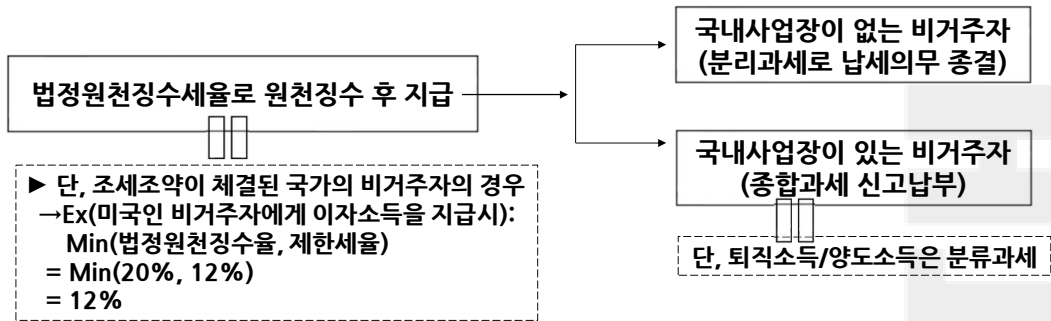
103

✓ 비거주자 파생상품 과세

장내파생상품		장외파생상품 (국내사업장 유무를 구분하지 않음)	
국내사업장이 없는 경우	국내사업장이 있는 경우	과세	단, 위험회피목적 거래의 경우는 비과세
비과세	과세		

104

✓ 비거주자에 대한 국내원천소득 지급방법



105

20

비거주자에 대한 과세방법을 설명한 것이다.
가장 거리가 먼 것은?

- ① 비거주자의 국내원천소득에 대해서만 과세한다.
- ② 비거주자에게 국내 원천소득을 지급하는 지급자는 법정원천징수세율과 조세조약상의 제한세율 중 낮은 세율을 적용하여 원천징수한 후 지급한다.
- ③ 국내사업장이나 부동산임대사업소득이 있는 경우는 이자소득, 배당소득, 사업소득, 양도소득, 퇴직소득 등의 국내원천소득을 합산하여 종합과세한다.
- ④ 국내사업장이 없는 비거주자가 장내파생상품을 매매하여 거둔 차익에 대해서는 과세하지 않는다.

- ③ 비거주자도 '퇴직소득이나 양도소득'에 대해서는 분류과세한다.
- ④ 주식과 채권의 매매차익에 대해서는 유가증권양도소득으로 과세하는 것이 원칙이지만, 장내파생상품의 매매차익에 대해서는 비과세이다.

106

2022.11
기출복원

소득세법상 비거주자에 대한 과세방법이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ㉠ 국내 사업장이 없는 비거주자가 장내파생상품을 매매하여 발생한 소득은 국내원천소득이며 과세대상이다.
- ㉡ 비거주자가 위험회피목적으로 장외파생상품을 매매하여 발생한 소득은 국내원천소득으로 보지 않으므로 과세대상이 아니다.
- ㉢ 국내사업장이 없는 비거주자의 국내원천소득은 분리과세를 원칙으로 한다.
- ㉣ 국내원천소득으로서 이자소득이나 배당소득을 분리과세할 경우 20% 원천징수세율과 조세조약상의 제한세율 중 낮은 세율을 적용한다(조세조약이 체결된 경우).

▶ '장내파생상품을 통해 발생한 소득(국내사업장이 없는 비거주자 한정) 또는 위험회피목적으로 매매한 장외파생상품을 통해 발생한 소득'은 국내원천소득으로 보지 않으므로 과세하지 않는다.

107

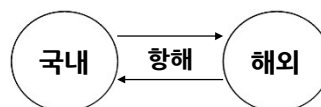
❖ 납세의무자의 구분 (2025기본서, 1권, p16~17참조)

※ 납세의무자의 구분(소득세법 제1의 2)

소득세법상 납세의무자는 다음과 같이 거주자와 비거주자로 구분

3개월 이상 (X)

- (1) 거주자와 비거주자의 구분: '거주자'란 국내에 주소를 두거나 183일 이상 거소를 둔 개인을 말하며, '비거주자'란 거주자가 아닌 개인을 말한다. (중략)
- (2) 국외에서 근무하는 공무원 또는 거주자나 내국법인의 국외사업장 또는 해외 현지법인 등에 파견된 임원 또는 직원은 거주자로 본다.
- (3) 외국을 항해하는 선박 또는 항공기의 승무원의 경우 그 승무원과 생계를 같이하는 가족이 거주하는 장소 또는 그 승무원이 근무기간 외의 기간 중 통상 체재하는 장소로 판정한다(▶판정결과 주소 또는 거소가 국내이면 거주자, 국외이면 비거주자).



108

2023.02
기출복원

소득세법상 거주자에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 거주자란 국내에 주소를 두거나 183일 이상의 거소를 둔 개인을 말한다.
 - ② 외국을 항해하는 선박 또는 항공기의 승무원의 경우 그 승무원과 생계를 같이 하는 가족이 거주하는 장소를 주소로 본다.
 - ③ 대사관직원 등 국외에서 근무하는 공무원은 거주자로 본다.
 - ④ 거주자인 부부의 금융소득은 합산기준으로 금융소득종합과세 여부를 판정한다.
- ④ 거주자에 대한 과세로서 부부의 금융소득에 대해서는 부부합산제가 아니라 부부별산제를 적용한다(2002.8.29 부부합산제 위헌판정).

109

❖ 증여세 절세전략 (Tax Planning)

(1) 증여세는 증여자별·수증자별로 과세됨을 이용한다 (증여세·유산취득세 방식)

→ 아버지가 4억원을 증여하는 것보다 아버지 2억원, 할아버지 2억원으로 나누어 증여하는 것이 유리하다(30% 세대생략할증과세를 감안해도 유리함)

(2) 자녀가 어릴 때 분할하여 증여하는 것이 유리하다.

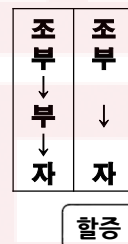
→ 증여공제액: 성인자녀- 10년간 5천만원, 미성년자녀- 10년간 2천만원

(3) 증여재산공제 범위라서 증여세를 내지 않더라도 신고하는 것이 바람직하다.

(4) 레버리지를 활용한다(기대수익률이 높은 자산 활용).

보통주 1만원×1만주=1억	주가 2만원→2억원
전환권 5천원×2만주=1억	주가 2만원→4억원

(5) 저평가 재산을 증여한다(주식시장침체기 활용).



110

✓ **예시** (수증자는 성인자녀, 10년간 다른 증여는 없다고 가정)

구분	아버지가 아들에게 4억원 증여	아버지가 2억원 증여	할아버지가 2억원 증여
증여공제 반영	4억원 - 5천만원 =3억5천만원	2억원 - 2,500만원 =1억7,500만원	2억원 - 2,500만원 =1억7,500만원
산출세액	6천만원	2,500만원	2,500만원
신고세액공제 세대생략할증	6천만원 - 180만원 =5,820만원	2,500만원 - 75만원 =2,425만원	(2,500만원×1.3) - 75만원 =3,152.5만원
비교	5,820만원	5,577.5만원(2,425만원+3,152.5만원)	

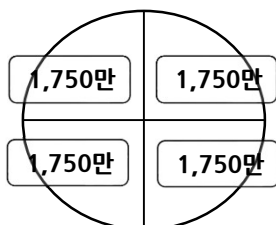
▶ 산출세액 (과세표준 구간별로 10%~50%로 과세)
 $(1\text{억원} \times 10\%) + (2.5\text{억원} \times 20\%) = 6\text{천만원}$, $(1\text{억원} \times 10\%) + (7,500\text{만원} \times 20\%) = 2\text{천5백만원}$

▶ 동일금액을 한꺼번에 증여하는 것보다 나누어서 증여를 할 경우,
 누진세를 회피하는 세액절감효과가 세대생략할증 영향보다 크기 때문에 절세가 가능하다.

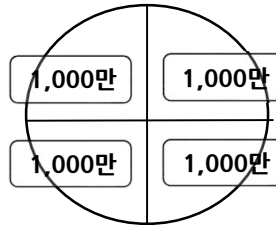
111

■ **유산세 방식 VS 유산취득세 방식**

- ▶ 4억원을 상속인 4명이 균등하게 상속할 때의 각자의 상속세액은?
- ▶ 4억원을 4명의 수증자에게 균등하게 증여할 때의 각자의 증여세액은?



▶ **상속세(유산세 방식)**
 → 4억원에 대해 계산한
 세액을 ¼로 안분



▶ **증여세(유산취득세 방식)**
 → 각자 수증한 1억원에
 대해 세액을 계산

112

2023.11
기출복원

증여세 절세전략에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 증여세는 증여자 별·수증자 별로 과세되므로 한 사람의 수증자에게 같은 금액을 증여하더라도 증여자를 여럿으로 하면 증여세를 줄일 수 있다.
- ② 5년 단위로 적용되는 증여재산공제를 활용하여 어릴 때부터 증여하는 것이 유리하다.
- ③ 재산을 분할하여 증여하는 경우 기대수익률이 높은 자산을 증여하는 것이 바람직하다.
- ④ 어떤 자산을 장기보유해야 하는데 해당 자산가치가 저평가되어 있는 상황이라면 증여를 적극 고려할 만하다.

② 증여재산공제는 10년 단위로 '성년자녀 5천만원, 미성년자녀 2천만원'이 적용된다.

113

✓ 해설

- (1) 한 사람의 수증자에게 같은 금액을 증여하더라도 증여자를 여럿으로 하는 것이 유리하다.
[예] 아버지가 아들에게 4억원을 증여하는 것보다 아버지 2억원, 할아버지 2억원으로 나누어 증여하는 것이 더 유리하다. 할아버지가 손자에게 증여할 때 세대생략할증과세(30%)가 적용되지만, 그럼에도 불구하고 증여세 누진세 절감효과가 더 크다
- (2) 자녀에게 직접 증여하는 경우 10년 단위 증여재산공제를 활용하여 어릴 때부터 증여하는 것이 유리하다.
• 증여공제: 성인자녀는 10년간 5천만원, 미성년자녀는 10년간 2,000만원
• 그리고 증여공제한도 내에서 증여하더라도 증여신고를 하는 것이 좋다(정당한 자금원 인정차원).
- (3) 장기보유 증인 자산을 증여하고자 할 경우, 고평가된 시점보다는 저평가된 시점에서 증여하는 것이 유리하다.
- (4) 기대수익률이 높은 자산을 활용(레버리지 활용)하여 증여하는 것이 바람직하다.
[예] 주가 2만원, 신주인수권 12,000원인 경우, 수증자가 증여받은 현금으로 신주인수권을 매입 후 시가로 매도할 경우 증여받은 현금금액보다 더 큰 금액을 증여받은 효과가 발생함.

114

21

증여세 절세전략과 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

미성년 자녀에게 ()의 기간동안 () 이내로 증여할 경우는 증여재산공제가 적용되어 증여세를 내지 않아도 된다.

- ① 5년, 2천만원
- ② 5년, 5천만원
- ③ 10년, 2천만원
- ④ 10년, 5천만원

▶ '10년, 2천만원'이다. 성년인 자녀에 대한 증여재산공제는 '10년, 5천만원'이 적용된다.

115

2023.06
기출복원

증여세와 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

미성년자가 아닌 자녀에게 증여를 할 경우,
()의 기간 동안 ()만원까지 증여공제를 받을 수 있다.

- ① 10년, 5천만원
- ② 5년, 5천만원
- ③ 10년, 2천만원
- ④ 5년, 2천만원

① '10년, 5천만원'이다.
성인자녀는 '10년, 5천만원',
미성년자녀는 '10년, 2천만원'이다.

116

22

금융소득종합과세 제도에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 근로소득만 있거나 금융소득 이외의 소득이 전혀 없는 경우로서 연간 금융소득이 2천만원 이하인 경우에는 종합소득신고를 할 필요가 없다.
- ② 사업소득이나 근로소득은 수입에서 필요경비를 공제한 금액이 과세표준이 되지만, 금융소득은 필요경비가 인정되지 않으므로 수입금액이 바로 과세표준이 된다.
- ③ 만기가 10년 이상이고 보유기간이 3년 이상인 채권(2018년 이전 발행채권)의 경우, 분리과세를 신청하지 않아도 무조건 분리과세로 납세의무가 종결된다.
- ④ 부부의 소득에 대해서는 현행법상 부부별산제를 적용하므로, 배우자 명의로 금융소득을 분산하여 기준금액 2천만원을 초과하지 않도록 하는 것이 유리하다.

③ 장기채권의 경우 분리과세를 신청한 경우에만 무조건 분리과세 대상이 된다.

117

감사합니다

118